

1502718-90.2021.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Pedro Corrêa Liao
Comarca: São Caetano do Sul
Foro: Foro de São Caetano do Sul
Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Data de Disponibilização: 24/02/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON MARCOS DA SILVA
Proferida em audiência dia
24 de fevereiro de 2022

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

ANDERSON MARCOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Caetano do Sul
Foro de São Caetano do Sul
2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail: saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1502718-90.2021.8.26.0540 - Ctrl. nº 2021/001581- lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502718-90.2021.8.26.0540 - Controle nº 2021/001581
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON MARCOS DA SILVA
Proferida em audiência dia
24 de fevereiro de 2022

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

ANDERSON MARCOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 19h57min, na Rua Manoel Coelho, nº 118, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, previamente ajustado e com identidade de designios com terceiro não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, cerca de R\$ 660,00 em espécie, bem como três garrafas de whisky "White Horse", avaliadas no total em R\$ 240,00, pertencentes ao estabelecimento comercial "Cia Brasileira de Distribuição" (Mini Extra), bem como um aparelho celular da marca Motorola Moto/G, pertencente à funcionária Maria do Socorro Antunes de Sousa.

Narra a denúncia que, na data e horário dos fatos, o acusado e seu comparsa ainda não identificado, previamente ajustados e em identidade de designios, dirigiram-se, a bordo de uma bicicleta, ao mercado "Mini Extra".

Ingressando no local, mediante grave ameaça, exibiram um simulacro de arma de fogo à funcionária Maria do Socorro Antunes de Sousa, exigindo a entrega do dinheiro do caixa e do cofre do estabelecimento, bem como o aparelho celular de Maria, e foram atendidos. Apossaram-se ainda de três garrafas de whisky "White Horse", e em poder destas, do dinheiro e do celular, evadiram-se do estabelecimento.

Neste momento, guardas civis municipais em patrulhamento avistaram o acusado e seu comparsa deixando o local dos fatos, razão pela qual os perseguiram, logrando êxito em deter Anderson, que foi preso em flagrante, enquanto o outro agente conseguiu se evadir. As garrafas de bebida alcoólica e parte do dinheiro (R\$561,80) foram recuperadas.

Inquérito policial instaurado por força de auto de prisão em flagrante (fls. 01/56). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 41/43).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls. 66).

O réu foi citado (fls. 86) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/104). A decisão de fls. 108 afastou a hipótese de absolvição sumária do réu.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia com fixação da pena acima do mínimo legal, em regime fechado.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, em caso de condenação, a fixação de pena no mínimo legal, em regime semiaberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelos autos de exibição e apreensão (fls.16), pelo auto de entrega (fls. 29), pelos termos de depoimento e declarações (fls. 07/10), laudo pericial (fls. 119/121) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado, em que pese a negativa por ele sustentada em sede de autodefesa judicial. Vejamos.

A vítima Maria do Socorro Antunes de Sousa declarou que trabalhava no dia dos fatos quando o mercado foi invadido por dois indivíduos, avistando o outro funcionário rendido com uma arma na cabeça. Alegou que os roubadores levaram dinheiro do caixa e o seu aparelho celular. Disse que durante a fuga algumas moedas caíram no chão, momento em que o acusado foi abordado por guardas civis.

O representante da empresa vítima Carlos Eduardo da Costa Silva declarou que não presenciou a ação, mas confirmou a autoria do crime através da verificação das imagens das câmeras de segurança.

Os guardas civis esclareceram de forma uníssona que o acusado foi visto saindo do mercado juntamente com outro indivíduo, de modo que iniciaram perseguição imediatamente, de maneira que foi possível ver o acusado dispensando parte do

produto do roubo, até que o mesmo foi abordado e preso. Aduziram que o acusado levava consigo um simulacro de arma de fogo.

Ao ser interrogado, o acusado declarou que não praticou o roubo, sustentando que estava trabalhando vendendo balas no sinal semafórico. Negou, ainda, a posse do simulacro de arma de fogo.

São estes os elementos de convicção colhidos durante a instrução, suficientes, a toda evidência, para a prolação de decreto condenatório, a despeito da ausência de reconhecimento pela funcionária do mercado.

Denota-se que a versão exculpatória do acusado encontra-se isolada no contexto probatório, desacompanhada de qualquer elemento de convicção que lhe dê sustentação. É evidente que se trata de versão fantasiosa, que colide com os elementos de prova colhidos durante a persecução criminal, em especial os depoimentos dos guardas civis que viram o acusado e o comparsa deixando o cenário do crime em atitude suspeita.

Ficou evidenciada a participação do réu na empreitada criminoso, à luz das declarações colhidas. As declarações ofertadas na delegacia e em juízo são lineares e isentas de contradições. Não consta nos autos qualquer prova de que as vítimas e as testemunhas quisessem incriminar o acusado injustamente, sobretudo porque sequer o conheciam, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às suas declarações. Como é cediço, nos crimes de roubo, a palavra da vítima é considerada preponderante pela jurisprudência:

"As palavras da vítima, em se tratando de delitos patrimoniais, assumem especial relevância, desde que, como na hipótese vertente, mostrem-se firmes, porquanto não é comportamento usual de quem sofreu um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em que a vítima visa tão somente à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi, Apel. nº 990.09.153421-8, 15ª Câmara Criminal, j. em 15.12.09).

Pese a ausência de reconhecimento, o contexto probatório evidenciou a participação do acusado, haja vista que os guardas notaram que o réu deixou o mercado e iniciaram perseguição, o que afasta desde já a tese sustentada em sede de interrogatório judicial.

No que se refere à causa de aumento de pena, é certo que sua incidência restou amplamente comprovada no decorrer da instrução, haja vista a declaração da vítima que trabalhava no estabelecimento quando dois indivíduos a abordaram e anunciaram o assalto, bem como, pelo depoimento dos guardas civis municipais, que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado, sendo que este encontrava-se com os objetos do crime bem como com parte da quantia em dinheiro que fora subtraído, e outro indivíduo com ele, ainda não identificado, o qual conseguiu se evadir. Assim, não resta dúvida a respeito do reconhecimento da majorante de concurso de pessoas. Com efeito, a prova dos autos, ora analisada, é bastante segura e indubitosa acerca da participação do acusado na empreitada criminoso. Diante de tal contexto probatório, é de rigor a condenação do réu.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, por não ser o acusado portador de maus antecedentes e à míngua de outros motivos que determinem a exasperação nessa fase, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente, conforme a certidão de fls. 72/74, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/5, resultando em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, contudo, há causa de aumento do roubo prevista no artigo 157, §2º, inciso II, a qual implica em aumento de 1/3, resultando em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Impõe-se, ainda, o reconhecimento do concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal. A vítima declarou que o acusado subtraiu bens de sua propriedade e do estabelecimento comercial em que labora. Desse modo, não resta dúvida de que incide a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal. Considerando que o concurso se restringiu à prática de dois delitos, aumento o

patamar em 1/6 (um sexto). Desse modo, a pena definitiva do acusado fica em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa

O regime de cumprimento de pena deverá ser o inicial fechado pela forma em que o delito foi praticado, bem como o abrandamento do regime se mostra incompatível com o histórico criminal do réu, visto o mesmo ser reincidente. Como visto, o réu não se contentou em simplesmente roubar, mas o fez mediante concurso de agentes de molde a aumentar, ainda mais, a possibilidade de êxito e a revelar maior periculosidade da ação. Tudo a demonstrar que a ação foi cometida de forma acintosa e se revestiu de intensa convicção delitiva e ousadia, contexto fático que se mostra manifestamente incompatível com a fixação do regime intermediário.

Inviável, pelos mesmo motivos, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ANDERSON MARCOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O dia multa fica fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica do acusado declarada em sede de interrogatório.

Considerando que o acusado já ostenta condenação transitada em julgado, tendo respondido a este feito encarcerado, é evidente que sua custódia cautelar ainda se justifica para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, de modo que nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Fixo os honorários do patrono do réu pelo valor máximo da tabela para tal situação, expedindo-se certidão oportunamente.

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 24 de fevereiro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA